



PUTUSAN
Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Fahmi Bin Amsuri.;
Tempat lahir : Tangerang.;
Umur/Tanggal lahir : 26/26 Agustus 1999.;
Jenis kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat tinggal : Kp. Alang Besar RT. 23/RW. 07 Kel. Keboncau Kec.
Teluknaga Kab. Tangerang Prov. Banten.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Buruh harian lepas.;

Terdakwa Nur Fahmi Bin Amsuri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 22 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 22 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NUR FAHMI Bin AMSURI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - o 1 (satu) buah box Handphone merk Oppo type A37 warna emas;
 - o 1(satu) buah box handphone metk Samsung type Galaxy S6 edge+ warna Gold dengan Imei 353890/07/302560/0 Imei 2 353891/07/302560/8;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna emas rose No.Imeil 864878038876286 No.Imeil 864878038876268;
 - o 1 (satu) unit handphone metk Samsung type Galaxy S6 edge+ warna Gold dengan Imei 353890/07/302560/0 Imei 2 353891/07/302560/8;
 - o 1 (satu) unit Laptop merk Asus type UX416F warna silver;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna Emas dengan Imei 352721092723159;
 - o 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna hitam merah bertuliskan Sandisk yang berisi beberapa rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Klinik Health 360 Indonesia melalui saksi Vindha Kirana Dewi

- o 1 (satu) buah sweater warna merah dengan tuliasan putih NR;
- o 1 (satu) buah batu konblok;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa NUR FAHMI Bin AMSURI**, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Nur Fahmi sampai di Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan tujuan terdakwa Nur Fahmi datang ke lokasi tersebut untuk mengambil kebal tembaga yang terpasang pada AC di Klinik Health 360 Indonesia tanpa seijin atau sepengetahuannya.
- Bahwa untuk mengambil kabel tembaga yang terpasang di AC pada Bangunan Klinik Health 360 Indonesia, terlebih dahulu terdakwa Nur Fahmi menaiki Pos Jaga yang ada di sebelah kanan Bangunan Klinik Health 360 Indonesia lalu berjalan beberapa meter di atas tembok pembatas sehingga akhirnya bisa berada di Balkon Lantai 2 Klinik Health 360 Indonesia. Setelah itu terdakwa Nur Fahmi mencopot kabel tembaga yang terpasang pada beberapa unit AC hingga akhirnya terdakwa Nur Fahmi naik ke Lantai 3 naiki pagar trails dan kemudian terdakwa Nur Fahmi memecahkan kaca jendela yang ada di Lantai 3 menggunakan batu konlok yang dibawa dari bawah. Selanjutnya terdakwa Nur Fahmi masuk kedalam Bangunan Klinik yang saat itu dalam keadaan kosong tidak ada orangnya, setelah itu terdakwa Nur Fahmi turun ke lantai bahwa mencari barang-barang yang dapat di ambil lalu saat di lantai 2 terdakwa Nur Fahmi mengambil 3 (tiga) Unit Hp (1 satu unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk Samsyng S6 warna emas, 1 Unit Hp merk Oppo A37 warna emas dan 1 Unit Hp merk Samsung Galaxy J7 Prime warna emas) yang disimpan di laci, selain itu juga mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Asus dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari dalam laci kasir yang tidak terkunci.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Nur Fahmi mendatangi rumah saksi Teja Alias Jek yang beralamat di Kp. Rawa Lini Rt.04 RW.06 Desa Teluknaga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dengan tujuan terdakwa Nur Fahmi membayar hutang kepada saksi Teja Alias Jek dan pembayaran hutang dilakukan oleh terdakwa Nur Fahmi kepada saksi Teja Alias Jek tidak menggunakan uang melainkan menggunakan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung S6 emas dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37.

- Bahwa saksi Teja Alias Jek sempat bertanya kepada terdakwa Nur Fahmi "Ini Hape Dari Mana" dijawab saksi Teja Alias Jek "BOLEH NGAMBIL", terdakwa Nur Fahmi kembali bertanya "Ngambil Dimana? Ini Aman Gak?" di jawab terdakwa Nur Fahmi "Aman Udah, Jauh). Sehingga kemudian saksi Teja Alias Jek menerima 2 (dua) Unit Hp yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Nur Fahmi.

- Bahwa atas kejadian tersebut Klinik Health 360 Indonesia Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Vindha Kirana Dewi Binti Sucipto Harjoko**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir didalam berkas perkara;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Klinik Health 360 Indonesia

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

- Bahwa yang menjadi objek atas peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi berupa 3 (tiga) Unit Hp (1 satu unit Hp merk Samsyng S6 warna emas, 1 Unit Hp merk Oppo A37 warna emas dan 1 Unit Hp merk Samsung Galaxy J7 Prime warna emas) yang disimpan di laci, selain itu juga mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Asus dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari dalam laci kasir;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

- Bahwa saksi bekerja di Klinik Health 360 Indonesia sebagai Admin merangkap Kasir sejak 08 Maret 2020 hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang telah diambil oleh orang lain pada saat saksi sampai Klinik Health 360 Indonesia pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 09.00 Wib dan setelah berada didalam Klinik melihat lemari obat terbuka dan meja kasir dalam kondisi sudah berantakan;

- Bahwa di Klinik Health 360 Indonesia terdapat 11 (sebelas) Unit CCTV yang terpasang dan saat saksi meninggalkan Klinik pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 17.00 Wib (klinik tutup)

- Bahwa yang bekerja di Klinik ada saksi, sdri. Ana (Bidan), sdri. Ita (Cleaning Servis), sdri. Iput (Perawat) dan sdri. Liseu (Asisten Apoteker);

- Bahwa yang saksi ketahui di Ruko tempat Klinik berada terdapat 2 (dua) Petugas Keamanan yang disediakan oleh pemilik Ruko;

- Bhw dari rekaman CCTV bahwa pelaku hanya seorang diri yang masuk lalu mengambil barang-barang dari dalam Klinik;

- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa benar adalah orang yang masuk lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam Klinik;

- Bahwa berdasarkan bukti yang ada bahwa terdakwa masuk ke dalam Klinik melalui Lantai 3 dengan cara merusak jendela lalu turun ke lantai 1 untuk mengambil barang-barang milik Klinik;

- Bahwa barang bukti berupa 1 satu unit Hp merk Samsyng S6 warna emas, 1 Unit Hp merk Oppo A37 warna emas dan 1 Unit Hp merk Samsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy J7 Prime warna emas dan 1 (satu) Unit Laptop merk Asus adalah benar milik Klinik Health 360 Indonesia;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Klinik Health 360 Indonesia selaku pemiliknya dan atas perbuatan terdakwa mengakibatkan Klinik Health 360 Indonesia Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi.;

2. Saksi **Ita Aprilianti Binti Jariri**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir didalam berkas perkara;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

- Bahwa yang menjadi objek atas peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi berupa 3 (tiga) Unit Hp (1 satu unit Hp merk Samsyng S6 warna emas, 1 Unit Hp merk Oppo A37 warna emas dan 1 Unit Hp merk Samsung Galaxy J7 Prime warna emas) yang disimpan di laci, selain itu juga mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Asus dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari dalam laci kasir;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

- Bahwa saksi bekerja di Klinik Health 360 Indonesia sebagai Cleaing Servis sejak 21 April 2021 hingga sekarnag;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang telah diambil oleh orang lain pada saat saksi sampai Klinik Health 360 Indonesia pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 09.00 Wib dan setelah berada didalam Klinik melihat lemari obat terbuka dan meja kasir dalam kondisi sudah berantakan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setahu di Klinik Health 360 Indonesia terdapat 11 (sebelas) Unit CCTV yang terpasang;
- Bahwa saksi meninggalkan Klinik pada hari Rabu tanggal 09 juli 2025 sekira pukul 17.00 Wib (klinik tutup)
- Bahwa yang bekerja di Klinik ada saksi, sdri. Ana (Bidan), sdri. Vindha (Amin dan Kasir), sdri. Iput (Perawat) dan sdri. Liseu (Asisten Apoteker);
- Bahwa yang saksi ketahui di Ruko tempat Klinik berada terdapat 2 (dua) Petugas Keamanan yang disediakan oleh pemilik Ruko;
- Bhwa dari rekaman CCTV bahwa pelaku hanya seorang diri yang masuk lalu mengambil barang-barang dari dalam Klinik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa benar adalah orang yang masuk lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam Klinik;
- Bahwa berdasarkan bukti yang ada bahwa terdakwa masuk ke dalam Klinik melalui Lantai 3 dengan cara merusak jendela lalu turun ke lantai 1 untuk mengambil barang-barang milik Klinik;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 satu unit Hp merk Samsyng S6 warna emas, 1 Unit Hp merk Oppo A37 warna emas dan 1 Unit Hp merk Samsung Galaxy J7 Prime warna emas dan 1 (satu) Unit Laptop merk Asus adalah benar milik Klinik Health 360 Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Klinik Health 360 Indonesia selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan Klinik Health 360 Indonesia Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Saksi Teja Alias Jek Bin Yamin dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nur Fahmi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Nur Fahmi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Nur Fajmi datang kerumah saksi yang beralamat di Kp. Rawa Lini

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng



Rt.04 RW.06 Desa Teluknaga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dengan tujuan terdakwa Nur Fahmi membayar hutang kepada saksi;

- Bahwa terdakwa Nur Fahmi membayar hutangnya tidak menggunakan uang, melainkan menyerahkan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung S6 emas dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 kepada saksi;

- Bahwa hutang terdakwa Nur Fahmi kepada saksi sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi akan menerima barang-barang tersebut dari terdakwa Nur Fahmi, saksi sudah bertanya "Ini Hape Dari Mana" di jawab terdakwa Nur Fahmi "Boleh Ngambil" lalu saksi bertanya kembali "Ngambil Dimana? Ini Aman Ga? Dijawab terdakwa Nur Fahmi "Aman udah, Jauh". Setelah itu saksi menerima 1 (satu) Unit Hp merk Samsung S6 emas dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 dari tangan terdakwa Nur Fahmi;

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Nur Fahmi hanya sebatas teman saja;

- Bahwa saksi ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Rawa Lili Desa Teluknaga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;

- Bahwa barang-barang yang diserahkan dari terdakwa Nur Fahmi masih saksi simpan;

- Bahwa saksi baru kali ini menerima barang-barang hasil kejahatan dari terdakwa Nur Fahmi;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan, karena terdakwa Nur Fahmi memberitahunya pada saat memberikannya kepada saksi;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung S6 emas dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 merupakan pembayaran hutang dari terdakwa Nur Fahmi kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak meminta kepada terdakwa Nur Fahmi untuk membayar hutangnya kepada saksi menggunakan Hp atau barang lainnya dan saksi menyesali perbuatan saksi dan tidak akan mengulangnya kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa didalam BAP yang ada didalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 01.00 Wib telah melakukan tindak pidana Pencurian bertempat di Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian tanpa ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Nur Fahmi sampai di Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan tujuan terdakwa Nur Fahmi datang ke lokasi tersebut untuk mengambil kebal tembaga yang terpasang pada AC di Klinik Health 360 Indonesia tanpa seijin atau sepengetahuannya;
- Bahwa terdakwa bisa masuk kedalam Klinik dengan cara terlebih dahulu terdakwa menaiki Pos Jaga yang ada di sebelah kanan Bangunan Klinik Health 360 Indonesia lalu berjalan beberapa meter di atas tembok pembatas sehingga akhirnya bisa berada di Balkon Lantai 2 Klinik Health 360 Indonesia. Setelah itu terdakwa mencopot kabel tembaga yang terpasang pada beberapa unit AC hingga akhirnya terdakwa naik ke Lantai 3 naiki pagar trails dan kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela yang ada di Lantai 3 menggunakan batu konlok yang dibawa dari bawah. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam Bangunan Klinik yang saat itu dalam keadaan kosong tidak ada orangnya;
- Bahwa saat di lantai 1 terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit Hp (1 satu unit Hp merk Samsyng S6 warna emas, 1 Unit Hp merk Oppo A37 warna emas dan 1 Unit Hp merk Samsung Galaxy J7 Prime warna emas) yang disimpan di laci, selain itu juga mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Asus dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari dalam laci kasir;
- Bahwa barang bukti berupa batu konblok merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk memecahkan kaca jendela yang ada di lantai atas agar terdakwa dapat masuk;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung S6 emas dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 terdakwa serahkan kepada saksi Teja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki hutang kepada saksi Teja dan kemudian tujuan terdakwa menyerahkan kedua Hp tersebut kepada saksi Teja sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Teja;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Teja pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 09.00 Wib yang beralamat di Kp. Rawa Lini Rt.04 RW.06 Desa Teluknaga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Teja sempat bertanya "Ini Hape Dari Mana" dijawab terdakwa "BOLEH NGAMBIL", saksi Teja kembali bertanya "Ngambil Dimana? Ini Aman Gak?" di jawab terdakwa "Aman Udah, Jauh). Sehingga kemudian saksi Teja Alias Jek menerima 2 (dua) Unit Hp yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Bahwa sedangkan untuk 1 (satu) Unit Hp dan 1 (satu) Unit Laptop merk Asus tetap berada di terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi Teja bahwa barang yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Teja merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman sajs;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah box Handphone merk Oppo type A37 warna emas;
- o 1(satu) buah box handphone metk Samsung type Galaxy S6 edge+ warna Gold dengan Imei 353890/07/302560/0 Imei 2 353891/07/302560/8;
- o 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna emas rose No.Imeil 864878038876286 No.Imeil 864878038876268;
- o 1 (satu) unit handphone metk Samsung type Galaxy S6 edge+ warna Gold dengan Imei 353890/07/302560/0 Imei 2 353891/07/302560/8;
- o 1 (satu) unit Laptop merk Asus type UX416F warna silver;
- o 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna Emas dengan Imei 352721092723159;
- o 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna hitam merah bertuliskan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandisk yang berisi beberapa rekaman CCTV;

- o 1 (satu) buah sweater warna merah dengan tulisan putih NR;
- o 1 (satu) buah batu konblok;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 01.00 Wib telah melakukan tindak pidana Pencurian bertempat di Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya sendirian tanpa ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa pada hari tersebut terdakwa Nur Fahmi sampai di Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan tujuan terdakwa Nur Fahmi datang ke lokasi tersebut untuk mengambil kebal tembaga yang terpasang pada AC di Klinik Health 360 Indonesia tanpa seijin atau sepengetahuannya;
- Bahwa benar cara terdakwa masuk kedalam Klinik dengan cara terlebih dahulu terdakwa menaiki Pos Jaga yang ada di sebelah kanan Bangunan Klinik Health 360 Indonesia lalu berjalan beberapa meter di atas tembok pembatas sehingga akhirnya bisa berada di Balkon Lantai 2 Klinik Health 360 Indonesia. Setelah itu terdakwa mencopot kabel tembaga yang terpasang pada beberapa unit AC hingga akhirnya terdakwa naik ke Lantai 3 naiki pagar trails dan kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela yang ada di Lantai 3 menggunakan batu konblok yang dibawa dari bawah. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam Bangunan Klinik yang saat itu dalam keadaan kosong tidak ada orangnya;
- Bahwa benar saat di lantai 1 terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit Hp (1 satu unit Hp merk Samsyng S6 warna emas, 1 Unit Hp merk Oppo A37 warna emas dan 1 Unit Hp merk Samsung Galaxy J7 Prime warna emas) yang disimpan di laci, selain itu juga mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Asus dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari dalam laci kasir;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa batu konblok merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk memecahkan kaca jendela yang ada di lantasi atas agar terdakwa dapat masuk;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Hp merk Samsung S6 emas dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 terdakwa serahkan kepada saksi Teja;
- Bahwa benar terdakwa memiliki hutang kepada saksi Teja dan kemudian tujuan terdakwa menyerahkan kedua Hp tersebut kepada saksi Teja sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Teja;
- Bahwa benar terdakwa menemui saksi Teja pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 09.00 Wib yang beralamat di Kp. Rawa Lini Rt.04 RW.06 Desa Teluknaga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar saat terdakwa bertemu dengan saksi Teja sempat bertanya "Ini Hape Dari Mana" dijawab terdakwa "BOLEH NGAMBIL", saksi Teja kembali bertanya "Ngambil Dimana? Ini Aman Gak?" di jawab terdakwa "Aman Udh, Jauh). Sehingga kemudian saksi Teja Alias Jek menerima 2 (dua) Unit Hp yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Hp dan 1 (satu) Unit Laptop merk Asus tetap berada di terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi Teja bahwa barang yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Teja merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa NUR FAHMI Bin AMSURI** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Ad.2. Unsur ” mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Nur Fahmi sampai di Klinik Health 360 Indonesia yang beralamat di Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan tujuan terdakwa Nur Fahmi datang ke lokasi tersebut untuk mengambil kebal tembaga yang terpasang pada AC di Klinik Health 360 Indonesia tanpa seijin atau sepengetahuannya.
- Bahwa untuk mengambil kabel tembaga yang terpasang di AC pada Bangunan Klinik Health 360 Indonesia, terlebih dahulu terdakwa Nur Fahmi menaiki Pos Jaga yang ada di sebelah kanan Bangunan Klinik Health 360 Indonesia lalu berjalan beberapa meter di atas tembok pembatas sehingga akhirnya bisa berada di Balkon Lantai 2 Klinik Health 360 Indonesia. Setelah itu terdakwa Nur Fahmi mencopot kabel tembaga yang terpasang pada beberapa unit AC hingga akhirnya terdakwa Nur Fahmi naik ke Lantai 3 naiki pagar trails dan kemudian terdakwa Nur Fahmi memecahkan kaca jendela yang ada di Lantai 3 menggunakan batu konlok yang dibawa dari bawah. Selanjutnya terdakwa Nur Fahmi masuk kedalam Bangunan Klinik yang saat itu dalam keadaan kosong tidak ada orangnya, setelah itu terdakwa Nur Fahmi turun ke lantai bahwa mencari barang-barang yang dapat di ambil lalu saat di lantai 2 terdakwa Nur Fahmi mengambil 3 (tiga) Unit Hp (1 satu unit Hp merk Samsyng S6 warna emas, 1 Unit Hp merk Oppo A37 warna emas dan 1 Unit Hp merk Samsung Galaxy J7 Prime warna emas) yang disimpan di laci, selain itu juga mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Asus dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari dalam laci kasir yang tidak terkunci.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Nur Fahmi mendatangi rumah saksi Teja Alias Jek yang beralamat di Kp. Rawa Lini Rt.04 RW.06 Desa Teluknaga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dengan tujuan terdakwa Nur Fahmi membayar hutang kepada saksi Teja Alias Jek dan pembayaran hutang dilakukan oleh terdakwa Nur Fahmi kepada saksi Teja Alias Jek tidak menggunakan uang melainkan menggunakan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung S6 emas dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Teja Alias Jek sempat bertanya kepada terdakwa Nur Fahmi "Ini Hape Dari Mana" dijawab terdakwa Nur Fahmi "BOLEH NGAMBIL", saksi Teja kembali bertanya "Ngambil Dimana? Ini Aman Gak?" di jawab terdakwa Nur Fahmi "Aman Udah, Jauh). Sehingga kemudian saksi Teja Alias Jek menerima 2 (dua) Unit Hp yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Nur Fahmi.

- Bahwa atas kejadian tersebut Klinik Health 360 Indonesia Jl. KS Tubun No. 106B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak diketemukan alasan penghapusan pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa haruslah jatuhkan sanksi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah box Handphone merk Oppo type A37 warna emas;
- o 1(satu) buah box handphone metk Samsung type Galaxy S6 edge+ warna Gold dengan Imei 353890/07/302560/0 Imei 2 353891/07/302560/8;
- o 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna emas rose No.Imeil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864878038876286 No.Meil 864878038876268:

- o 1 (satu) unit handphone metk Samsung type Galaxy S6 edge+ warna Gold dengan Imei 353890/07/302560/0 Imei 2 353891/07/302560/8;
- o 1 (satu) unit Laptop merk Asus type UX416F warna silver;
- o 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna Emas dengan Imei 352721092723159;
- o 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna hitam merah bertuliskan Sandisk yang berisi beberapa rekaman CCTV;

yang telah disita dari **Klinik Health 360 Indonesia** maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Klinik Health 360 Indonesia melalui saksi Vindha Kirana Dewi.;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah sweater warna merah dengan tulisan putih NR;
- o 1 (satu) buah batu konblok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa Klinik Health 360 Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- o Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- o Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- o Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR FAHMI Bin AMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.;

4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan.;

5. Menyatakan barang bukti berupa

- o 1 (satu) buah box Handphone merk Oppo type A37 warna emas;
- o 1(satu) buah box handphone metk Samsung type Galaxy S6 edge+ warna Gold dengan Imei 353890/07/302560/0 Imei 2 353891/07/302560/8;
- o 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna emas rose No.Imeil 864878038876286 No.Imeil 864878038876268;
- o 1 (satu) unit handphone metk Samsung type Galaxy S6 edge+ warna Gold dengan Imei 353890/07/302560/0 Imei 2 353891/07/302560/8;
- o 1 (satu) unit Laptop merk Asus type UX416F warna silver;
- o 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna Emas dengan Imei 352721092723159;
- o 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna hitam merah bertuliskan Sandisk yang berisi beberapa rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Klinik Health 360 Indonesia melalui saksi Vindha Kirana Dewi

- o 1 (satu) buah sweater warna merah dengan tulisan putih NR;
- o 1 (satu) buah batu konblok;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Tiamilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Toni Irfan, S.H.

TTD

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Akhmad Zumroni, S.H.